COMERCIAL BOM JARDIM LTDA. CNPJ nº 73.701.393/0001-34 – NIRE 23707208539

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO

Pelo presente instrumento particular de contrato social, as partes a seguir qualificadas:

GILBERTO ARAÚJO NUNES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 71118144 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 690.828.682-70, residente e domiciliado na Rua dos Oitizeiros, nº 1.415, bairro Parquelândia, Fortaleza/CE, CEP 60455-310; e

SIMONE BATISTA NUNES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2497875 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 714.244.916-06, residente e domiciliada na Avenida das Sabiás, nº 980, casa 7, bairro Maraponga, Fortaleza/CE, CEP 60711-095;

resolvem, de comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, mediante as cláusulas e condições seguintes, regendo-se, nas omissões, pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade girará sob o nome empresarial **COMERCIAL BOM JARDIM LTDA.** e terá sede na Avenida das Tamarineiras, nº 2.140, galpões 4 e 5, bairro Bom Jardim, Fortaleza/CE, CEP 60540-275, podendo abrir, transferir e encerrar filiais, depósitos e centros de distribuição em qualquer ponto do território nacional, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o comércio atacadista de produtos alimentícios e distribuição com frota própria, compreendendo a compra, a armazenagem e a revenda de gêneros alimentícios em geral a supermercados, mercearias, restaurantes e demais estabelecimentos comerciais, bem como a entrega das mercadorias por ela comercializadas mediante veículos próprios, atividades enquadradas no código CNAE 4639-7/01 (comércio atacadista de produtos alimentícios em geral).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor (R$)	Participação
GILBERTO ARAÚJO NUNES	200.000	200.000,00	50%
SIMONE BATISTA NUNES	200.000	200.000,00	50%
TOTAL	400.000	400.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1.052 do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado o direito de preferência, em igualdade de preço e condições, formalizando-se, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único. O sócio que pretender ceder suas quotas notificará o outro, por escrito, informando o preço e as condições de pagamento, e este disporá de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, para exercer o seu direito de preferência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá aos sócios GILBERTO ARAÚJO NUNES e SIMONE BATISTA NUNES, que a exercerão isoladamente, cada um deles com plenos poderes de gestão e de representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar, com a sua só assinatura, todos os atos compreendidos no objeto social e necessários à boa condução dos negócios sociais, inclusive a venda de bens da sociedade, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao objeto social, especialmente em avais, fianças e endossos de favor.

§ 1º A aquisição de veículos, máquinas e equipamentos de valor unitário superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) dependerá da assinatura conjunta de ambos os administradores.

§ 2º Pelo exercício da administração, os administradores farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor a ser fixado de comum acordo entre os sócios, observada a legislação tributária e previdenciária pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL, DO BALANÇO E DOS RESULTADOS

O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Os lucros ou prejuízos apurados serão atribuídos aos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único. Nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e o balanço apresentados pelos administradores, nos termos do art. 1.078 do Código Civil.

CLÁUSULA NONA – DO FALECIMENTO OU DA INCAPACIDADE DE SÓCIO

Falecendo ou sendo declarado incapaz qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o representante legal do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, e pago em dinheiro no prazo de 90 (noventa) dias a partir da liquidação, nos termos do art. 1.031 do Código Civil.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado nos demais casos em que a sociedade se resolva em relação a algum de seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, § 1º, do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em via única, que será levado a arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Fortaleza/CE, 13 de setembro de 2021.

_____ GILBERTO ARAÚJO NUNES

_____ SIMONE BATISTA NUNES

Visto: Adriano Pimentel Sobral – OAB/CE nº 23.581

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC
Certifico o registro em 24/09/2021 sob o nº 40925582599
Protocolo: 21/671.094-2 | NIRE: 23707208539
Empresa: COMERCIAL BOM JARDIM LTDA.
Autenticação: B41E7D09C3A85F26E9D10B7A4C3F8E52